

KORRUPSIYAVIY JINOYATLAR TUSHUNCHASI VA TURLARI

Azadov Mirjalol Bahodir o'g'li

Toshkent davlat yuridik universiteti "70420123-Korrupsiyaga qarshi kurashish va komplayens nazorati" yo'nalishi magistranti.

mirazadov22@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15568062>

Annotatsiya. Mazkur tezis korrupsiyaviy jinoyatlarning nazariy-huquqiy asoslari, tushuncha va turlarini chuqur tahlil qilishga bag'ishlangan. Korrupsiyaviy jinoyatlarning soddir etilishi orqali korrupsiya amalda yuzaga keladi, shu sababli ham bu turdagi jinoyatlar tushunchasini va uning tarkibiy elementlarini tadqiq qilish korrupsiyaga qarshi kurashish va uning oldini olishda eng asosiy usul hisoblanadi.

Kalit so'zlar: korrupsiya, korrupsiyaviy jinoyatlar, korrupsiyaga oid huquqbuzarlik, mansabdor shaxs, poraxo'rlik.

KIRISH

Korrupsiya zamonaviy jamiyatning eng jiddiy muammolaridan biri bo'lib, davlat boshqaruvi samaradorligiga, iqtisodiy rivojlanishga va ijtimoiy adolatga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Korrupsiyaviy jinoyatlarning soddir etilishi orqali korrupsiya amalda yuzaga keladi, shu sababli ham bu turdagi jinoyatlar tushunchasini va uning tarkibiy elementlarini tadqiq qilish korrupsiyaga qarshi kurashishning eng asosiy usullaridan hisoblanadi.

METODOLOGIYA

Mazkur tezisdagi korrupsiyaviy jinoyatlarni o'rganishda umumiy ilmiy va maxsus huquqiy tadqiqot usullari qo'llanildi. Tizimli tahlil, taqqoslash, va huquqiy-tahliliy metodlardan foydalangan holda korrupsiya tushunchasi va turlarining nazariy asoslari o'rganildi. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligi hamda xalqaro huquqiy hujjatlar taqqoslab tahlil qilindi.

NATIJA

O'rganish natijasida aniqlanishicha, korrupsiyaviy jinoyatlar tushunchasi va turlariga yondashuvlar turlicha bo'lib, xalqaro huquqiy hujjatlarda ham, milliy qonunchilikda ham aniq va yagona ta'rif mavjud emas. BMT Bosh Assambleyasining 1979-yil 17-dekabrda "Huquqni muhofaza qiluvchi organlar mansabdor shaxslarining yurish-turish kodeksi"da korrupsiya mansabdor shaxsning har qanday shakldagi manfaat evaziga o'z vakolatlari doirasida boshqa shaxs foydasini ko'zlab qilgan harakati sifatida ta'riflangan [1]. Yevropa Kengashining 1999-yil 4-noyabrda "Korrupsiya uchun fuqaroviy-huquqiy javobgarlik to'g'risida"gi konvensiyasida esa korrupsiya "majburiyatlarni bajarishdan og'irish maqsadida afzalliklar berish, qabul qilish, taklif qilish yoki so'rashdan iborat harakatlar" deb belgilangan [2].

O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 3-yanvardagi **"Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonunida** korrupsiya "shaxsning o'z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o'zga shaxslarning manfaatlarini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi" deb ta'riflangan [3]. Ushbu ta'rif xalqaro standartlarga mos keladi, shu bilan birga, subyektlar doirasining kengligi, maqsadlarning xilma-xilligi, naf turlarining moddiy va nomoddiy bo'lishi bilan ham ajralib turadi.

MUHOKAMA

Korrupsiyaviy jinoyatlar borasida mavjud yondashuvlarni tahlil qilar ekanmiz, birinchi navbatda, xalqaro tajribani alohida qayd etish lozim. Xalqaro huquqiy hujjatlarda korrupsiya tushunchasi nafaqat poraxo'rlik, balki mansab vakolatlarini suiiste'mol qilish, davlat mulkini talon-toroj qilish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish va noqonuniy boylik orttirish kabi turli shakllarda ham talqin qilinadi.

Professor V.V. Lunevning ta'kidlashicha, "korrupsiya - poraxo'rlikdan ancha keng bo'lgan ijtimoiy hodisadir. U mansabdor shaxs tomonidan o'z vakolatlaridan g'arazli maqsadlarda foydalanish bilan bog'liq bo'lgan har qanday holatlarni o'z ichiga oladi" [4]. Bu fikr zamonaviy korrupsiya tushunchasining evolyutsiyasini ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasining amaldagi milliy qonunchiligida "korrupsiyaviy jinoyatlar" tushunchasiga bevosita va aniq ta'rif berilmagan. Bu holat mazkur kategoriyadagi jinoyatlarni aniqlash va ularni huquqiy jihatdan malakalash jarayonida muayyan noaniqlik va qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi. O'zbekiston Respublikasining "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi Qonunida "korrupsiyaga oid huquqbuzarlik" tushunchasiga tarif berilgan bo'lib, unda korrupsiya alomatlariga ega va qonun hujjatlarida javobgarlik nazarda tutilgan qilmishlar tushunilishi keltirilgan. Shu bois, "korrupsiyaga oid huquqbuzarlik" tushunchasi "korrupsiyaviy jinoyatlar"ni ham o'z ichiga qamrab oladi. Shu bilan birga, "korrupsiya" va "korrupsiyaga oid huquqbuzarlik" tushunchalariga berilgan ta'riflardan kelib chiqib, korrupsiyaviy jinoyatlarning mazmun-mohiyatini belgilash mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Korrupsiyaga oid huquqbuzarliklar to'g'risida xabar bergan yoki korrupsiyaga qarshi kurashishda boshqa tarzda ko'maklashgan shaxslarni rag'batlantirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" 2020-yil 31-dekabrda 829-sonli qarorining 3-bandida korrupsiyaga oid jinoyatlarga – O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi 167-moddasining ikkinchi qismi "g" bandi, 168-moddasining uchinchi qismi "v" bandi, 192⁹ va 192¹⁰, 205, 209 – 214-moddalari, 243-moddasida nazarda tutilgan jinoyatlarni mansab mavqeyidan foydalangan holda sodir etish hamda 301-moddasida ko'rsatilgan jinoyatlar kirishi belgilangan.

Ammo, bizning fikrimizcha ushbu belgilangan jinoyatlarning ro'yxat amaldagi jinoyat kodeksida nazarda tutilgan barcha korrupsiyaviy jinoyatlarni o'z ichiga qamrab olmaydi.

Yuqorida ta'kidlangan xalqaro huquqiy hujjatlar va bildirilgan fikrlardan kelib chiqqan holda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida belgilangan quyidagi ijtimoiy xavfli qilmishlarni korrupsiyaga oid jinoyatlar sifatida aytishimiz mumkin:

- 1) JKning 167-moddasi ikkinchi qismi "g" bandi (mansab mavqeyini suiiste'mol qilish yo'li bilan o'zlashtirish yoki rastrata);
- 2) JK 168-moddasi uchinchi qismi "v" bandi (xizmat mavqeyidan foydalanib firibgarlik sodir etish);
- 3) JK 192⁹-modda. Tijoratda pora evaziga og'dirib olish;
- 4) JK 192¹⁰-modda. Nodavlat tijorat tashkilotining yoki boshqa nodavlat tashkilotining xizmatchisini pora evaziga og'dirib olish;
- 5) JK 192¹¹-modda. Nodavlat tijorat tashkilotida yoki boshqa nodavlat tashkilotida mansabdor shaxslar tomonidan o'z vakolatlarini suiiste'mol qilish;

- 6) JK 205-modda. Hokimiyat yoki mansab vakolatini suiste'mol qilish;
- 7) JK 206-modda. Hokimiyat yoki mansab vakolati doirasidan chetga chiqish;
- 8) JK 209-modda. Mansab soxtakorligi
- 9) JK 210-modda. Pora olish;
- 10) JK 211-modda. Pora berish;
- 11) JK 212-modda. Pora olish-berishda vositachiik qilish;
- 12) JK 213-modda. Davlat organining, davlat ishtirokidagi tashkilotning yoki fuqarolar o'zini o'zi boshqarish organining xizmatchisini pora evaziga og'dirib olish;
- 13) JK 214-modda. Davlat organi, davlat ishtirokidagi tashkilot yoki fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organi xizmatchisining qonunga xilof ravishda moddiy qimmatliklar olishi yoki mulkiy manfaatdor bo'lishi;
- 14) JK 214¹-modda. Sport musobaqalari ishtirokchilari va tashkilotchilarining qonunga xilof ravishda moddiy qimmatliklar olishi yoki mulkiy manfaatdor bo'lishi;
- 15) JK 214²-modda. Sport musobaqalari ishtirokchilari va tashkilotchilarini pora evaziga og'dirib olish
- 16) JK 243-modda. Jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish;
- 17) JK 301-modda. Hokimiyatni suiste'mol qilish, hokimiyat vakolatidan tashqariga chiqish yoki hokimiyat harakatsizligi.

Korrupsiyaviy jinoyatlarning o'ziga xos xususiyatlari bir necha jihatdan iborat: birinchidan, maxsus sub'ekt – bu jinoyatlarni faqat ma'lum vakolatga ega bo'lgan mansabdor shaxslar sodir etishi mumkin; ikkinchidan, vakolatni suiste'mol qilish – jinoyat shaxsning o'z xizmat mavqeyidan xizmat manfaatlariga zid ravishda foydalanishi orqali sodir etiladi; uchinchidan, g'arazli maqsad – jinoyatlar shaxsiy manfaat ko'rish yoki o'zga shaxslar manfaati yo'lida sodir etiladi.

XULOSA

Yuqoridagi fikrlar asosida umumiy qarashimiz shundan iboratki, korrupsiyaviy jinoyatlar – bu mansab yoki xizmat mavqeyidan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan, shaxsiy manfaatlarini yoki o'zga shaxslar manfaatlarini ko'zlab, moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida sodir etiladigan, shuningdek bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etish bilan bog'liq bo'lgan, jinoyat qonunchiligida javobgarlik belgilangan qilmishlardir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (Принят резолюцией 34/169 Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 года)
2. Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию (Страсбург, 4 ноября 1999 года)
3. O'zbekiston Respublikasining 2017-yil 3-yanvardagi "Korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risida"gi qonuni;
4. Лунеев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции. М., 2005